

1503226-35.2019.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia
Magistrado: Helia Regina Pichotano
Comarca: Itapira
Foro: Foro de Itapira
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... do Soró" era conhecido como ponto de tráfico na cidade.

O guarda municipal Carlos Alberto Leite disse que, na companhia da guarda municipal Silmara, participou da ocorrência de tráfico de drogas no "Bar do Soró". Na ocasião dos fatos, o réu, no momento de sua abordagem, afirmou que havia adquirido droga no referido bar. Disse que o réu foi visto saindo do bar e, dois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503226-35.2019.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503226-35.2019.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2366020/2019 -

DEL.POL.ITAPIRA, 5721997 - DEL.POL.ITAPIRA, 4116/19/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALESSANDRO RICARDO SARTORI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou ALESSANDRO RICARDO SARTORI, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 25 de junho de 2013, por volta das 15h15, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal desta comarca, situada na Praça Cel. Souza Ferreira, s/nº, Centro, nesta cidade e comarca, o acusado fez afirmações falsas, como testemunha, em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Segundo a inicial, o acusado foi arrolado como testemunha nos autos do processo nº 0004501-11.2010.8.26.0272, oriundo desta 2ª Vara Criminal, que apurou a prática de crime de tráfico de drogas praticado por Dionísio Afonso Reis. Naqueles autos, os

guardas municipais afirmaram que abordaram o acusado logo após ter comprado entorpecentes de Dionísio, no bar de sua propriedade, que, posteriormente, foi constatado como sendo 4,3 (quatro gramas e três decigramas) de cocaína envoltas em cinco invólucros. Indagado, o acusado disse, durante o inquérito policial, que havia comprado a droga de Dionísio, proprietário do “Bar do Soró” para consumo pessoal (fls. 82). Todavia, o acusado, na qualidade de testemunha judicial naquele feito, fez afirmação contrária ao dizer que não comprou a droga de Dionísio, mas de outra pessoa (fls. 134). Destaca-se que Dionísio Afonso Reis foi condenado, nos autos processo n.º 0004501-11.2010.8.26.0272, em sentença transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

A denúncia foi recebida aos 05 de maio de 2021 (fls. 228).

O acusado foi citado (fls. 236) e apresentou defesa prévia (fls. 237/238).

Em audiência (fls. 267/268), foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, duas testemunhas de defesa e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e a Promotora de Justiça apresentou suas alegações finais orais, enquanto a defesa requereu prazo para apresentação de alegações escritas.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa arguiu, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postulou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena mínima, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 276/284).

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

Primeiramente, examino a alegação de prescrição do delito.

Conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que, neste caso, verifica-se em oito anos, uma vez que a pena máxima é superior a dois anos.

Na espécie, não há que se falar em prescrição, vez que a denúncia foi recebida em 05/05/2021 e o lapso temporal necessário ainda não se escoou até a presente data.

Com relação à pena que será aplicada nesta sentença, diante da possibilidade de interposição de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá aumentar a reprimenda, impossível reconhecer a prescrição antes do trânsito em julgado.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada nas cópias extraídas do processo judicial nº 0004501-11.2010.8.26.0272, às fls. 74/218, e na prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Fundamento.

A guarda municipal Silmara Luciano Tenório disse que, em razão do tempo decorrido,

não se recorda dos fatos. Lembra-se, no entanto, que o “bar do Soró” era conhecido como ponto de tráfico na cidade.

O guarda municipal Carlos Alberto Leite disse que, na companhia da guarda municipal Silmara, participou da ocorrência de tráfico de drogas no “Bar do Soró”. Na ocasião dos fatos, o réu, no momento de sua abordagem, afirmou que havia adquirido droga no referido bar. Disse que o réu foi visto saindo do bar e, dois quarteirões à frente, mais precisamente na avenida Brasil, ele foi abordado, ocasião em que assumiu a propriedade das substâncias encontradas dentro do seu veículo. Afirmou ter visto o réu trocando algo com “Soró”, que era dono do bar, antes de abordá-lo.

A testemunha de defesa Miguel Barbosa Ramos disse que conhece o réu desde quando ele nasceu. Não tem conhecimento dos fatos. Declarou ser o réu honesto, trabalhador. Nada sabe sobre nenhum envolvimento dele com drogas.

A testemunha de defesa João Vítor da Silva disse que conhece o réu desde quando ele era criança. Não tem conhecimento sobre os fatos. Declarou ser o réu boa pessoa e de sua confiança. Informou que Alessandro trabalha na empresa Cremasco no período noturno. Nunca ouviu falar que o réu estivesse envolvido com droga.

Interrogado, Alessandro Ricardo Sartori disse que realmente pegou a droga no estabelecimento de “Soró” e assim declarou na fase policial, por ter se sentido seguro. Em juízo, alterou sua versão, negando ter comprado a droga de “Soró”, por ter ficado com medo do tráfico de drogas.

O conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório, é robusto e conduz ao decreto condenatório.

Com efeito, nos autos do processo criminal nº 0004501-11.2010.8.26.0272, no qual se apurou o crime de tráfico de drogas praticado por Dionísio Afonso Reis, o réu apresentou depoimentos divergentes em solo policial (fls. 82) e em juízo (fls. 134), quando ouvido como testemunha de acusação.

O guarda municipal Carlos Alberto Leite, responsável pela ocorrência, como já tinha feito na época daqueles fatos, prestou depoimento coeso, demonstrando que o réu fez afirmação falsa nos referidos autos.

Alessandro, por sua vez, confessou que realmente mentiu no processo criminal, afirmando ter comprado droga de “Soró” (Dionísio).

Portanto, restou nítida a intenção do réu em descaracterizar a prática do tráfico de drogas praticado por Dionísio Afonso Reis, vulgo “Soró”, nos autos em questão, buscando, com seu depoimento, inocentá-lo.

Nessa esteira, não há que se falar em inexistência de provas, como pretendido pela defesa.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à fixação a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, de modo que fixo sua pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 342, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, embora tenha confessado a autoria do crime, deixo de reduzir a

pena em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do referido artigo 342, uma vez que o falso testemunho foi prestado para produzir prova em processo penal, de modo que elevo a reprimenda em 1/6, finalizando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu será o aberto, por ser primário e em razão do quantum aplicado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ALESSANDRO RICARDO SARTORI, R.G. nº 32.902.618-5/SP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e seus incisos do Código de Processo Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de semana, ambas pelo prazo de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, observado, para tanto, o disposto no artigo 46 do mesmo Diploma Legal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA